

DOSSIER : JACQUET/JACQUET
NUMERO DU DOSSIER : 2672
NATURE : Donation
REFERENCES :
NUMERO DE COMPTE :

DROIT DE TIMBRE PAYE SUR ETAT
AUTORISATION DU 31/07/1986

L'AN DEUX MILLE QUATRE
Et le 26 novembre

Maître Bernard VILLERETTE, Notaire à CHABRIS, (Indre), 12, Rue de l'Eglise,
soussigné,

A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées,
contenant : DONATION ENTRE VIFS.

I - DONATEUR :

Monsieur André Michel Jacques JACQUET , Gérant de Société, demeurant à
CHABRIS (Indre) 18 route de St Julien ,

Né à ROULANS (Doubs) le 04 Octobre 1949

Divorcé, non remarié, de Madame Françoise Florence Liliane MATHURE
suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (Val-d'Oise) en date du
19 Octobre 1989

De nationalité française,

Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.

Ici présent.

Ci-après dénommé 'LE DONATEUR' ou 'DONATEUR'.

II - DONATAIRE :

Monsieur Stéphane Maurice Jacques JACQUET , professeur de musique,
demeurant à PARIS (19ème arrondissement) 17 rue de la Villette ,

Né à GONESSE (Val-d'Oise) le 25 Mars 1971

Célibataire.

De nationalité française,

Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.

Ici présent.

PUBLIÉ ET ENREGISTRÉ AU BUREAU
DES HYPOTHÈQUES DE PARIS 11e Bureau
N° 24-02-05
D POT : VOLUME 205 P 1483
RECU

Fils du DONATEUR.

Ci-après dénommé 'LE DONATAIRE' ou 'DONATAIRE'.

DONATION

LE DONATEUR fait, par les présentes, DONATION ENTRE VIFS, EN AVANCEMENT D'HOIRIE au DONATAIRE, qui accepte expressément, des BIENS ci-après désignés :

DESIGNATION

IMMEUBLES

- La PLEINE PROPRIETE des biens et droits immobilier dépendant d' un IMMEUBLE situé à PARIS (19ème arrondissement) 17 rue de la Villette figurant au cadastre sous les références suivantes :

section EB numéro 92 lieudit 17 rue de la Villette pour une contenance de 0 ha. 04 a. 32 ca.

LOT NUMERO VINGT CINQ (25)

Dans le bâtiment B, au 4ème étage, escalier B, un appartement de 2 pièces principales, comprenant

- entrée, kitchenette, séjour, salle d'eau avec douche, water-closets
petit balcon

droit aux waters-closets communs sur le palier
Et les vingt trois/mille troisièmes (23/1003èmes) des parties communes générales.

Ci-après dénommé « LE BIEN » ou « L'IMMEUBLE »

Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division ci-après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.

Etat descriptif - Règlement de copropriété

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître GARDY, Notaire à Paris le 23 décembre 1949, dont une copie authentique a été publiée au 4^{ème} bureau des Hypothèques de Seine le 1^{er} février 1950 - volume 1520 - numéro 6.

Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété modifié:

- aux termes d'un acte reçu par Maître GARDY, notaire susnommé, le 30 mai 1963, dont une copie authentique a été publiée au onzième bureau des Hypothèques de la Seine, le 26 juin 1963 - volume 4674 - numéro 1^{er}.

- aux termes d'un acte reçu par Maître PELONI, notaire à PARIS, le 19 Juillet 1993, dont une copie authentique a été publiée au onzième bureau des Hypothèques de PARIS, les 24 avril et 23 mai 1995 - volume 1995P - numéros 2715 et 2716.

Ledit acte a fait l'objet d'une attestation rectificative établie par Maître PELONI notaire susnommé, le 18 mai 1995 publiée le 23 mai 1995 volume 1995P numéro 3293.

- aux termes d'un acte reçu par Maître ORVAIN notaire à TIERCE le 31 janvier 2001, dont une copie authentique a été publiée au 11^{ème} bureau des hypothèques de PARIS le 12 mars 2001 volume 2001P1909.

Ledit acte a fait l'objet d'une attestation rectificative établie par Maître ORVAIN notaire susnommé, le 26 juin 2001 publiée le 2 juillet 2001 volume 2001P4871.

OBSERVATION étant ici faite que certaines dispositions du règlement de copropriété ci-dessus, et de ses modificatifs éventuels, peuvent se trouver modifiées ou encore réputées non écrites en vertu des dispositions impératives de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 31 décembre 1985, comme non conformes aux dispositions légales en vigueur.

EVALUATION

Le tout estimé à CINQUANTE MILLE EUROS

Ci 50.000,00 €

LE DONATAIRE déclare bien connaître L'IMMEUBLE pour l'avoir visité en vue des présentes et s'être entouré de tous les éléments d'informations nécessaires à tous les égards.

LE DONATAIRE déclare dispenser le notaire soussigné et LE DONATEUR de faire plus ample désignation de L'IMMEUBLE et de ses éléments d'équipement.

ORIGINE DE PROPRIETE

ORIGINE DE PROPRIETE DES IMMEUBLES

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent au donateur par suite de l'acquisition faite de Madame Christiane Pierrette DECOSSAUX, cadre de Sécurité Sociale, demeurant à PARIS (19^{ème} arrondissement) 5 villa Bellevue, née à MARSEILLE (Bouches du Rhône) le 2 janvier 1947, divorcée de Monsieur Robert BASSO.

Suivant acte reçu par Maître Hervé TETARD Notaire associé 9 boulevard St Denis à PARIS (3^{ème} arrondissement) les 24 et 27 novembre 2000.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de QUARANTE QUATRE MILLE DEUX CENT DIX EUROS VINGT ET UN CENTIMES (44.210,21 €)

Cette somme a été payée comptant et quittancée dans l'acte sans deniers d'emprunt.

Audit acte LE VENDEUR a déclaré qu'il n'était frappé d'aucune mesure restreignant son pouvoir de disposer librement du BIEN vendu.

Une expédition de cet acte a été publiée au 11^{ème} bureau des hypothèques de PARIS le 9 janvier 2001 volume 2001P numéro 118
L'état délivré sur cette publication était négatif de toutes inscriptions, mentions ou saisies.

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

Les biens et droits immobiliers appartenaient à Madame DECOSSAUX pour les avoir acquis de Monsieur Yann Louis Joseph MICHEL, réalisateur, et Madame Anouck Armide LE GUEN, administrative de production, son épouse demeurant ensemble à PARIS (19^{ème} arrondissement) 8 allée Georges Recipon, aux termes d'un acte reçu par Maître Hervé TETARD susnommé, les 13 et 14 janvier 2000 dont une copie authentique a été publiée au 11^{ème} bureau des hypothèques de PARIS le 10 mars 2000 volume 2000P numéro 2048.

ACTION REVOCATOIRE

A défaut par LE DONATAIRE d'exécuter les charges de la présente donation, la donation sera révoquée de plein droit en dépit des termes de l'article 956 du Code civil, un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter adressé par LE DONATEUR ou son représentant, resté sans effet.

Les frais, droits et émoluments engendrés par cette révocation seront à la charge du DONATAIRE qui s'y oblige dès à présent.

DROIT DE RETOUR

LE DONATEUR réserve expressément le droit de retour prévu par l'article 951 du Code civil, sur tous les biens par lui donnés, pour le cas où LE DONATAIRE viendrait à décéder avant lui alors même qu'il laisserait des descendants.

Cette réserve ne mettra pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit que LE DONATAIRE a pu ou pourra faire en faveur de son conjoint.

INTERDICTION D'ALIENER

En raison des charges et réserves stipulées aux présentes, LE DONATEUR interdit formellement au DONATAIRE qui s'y soumet, de vendre, hypothéquer, nantir et généralement aliéner LE BIEN donné, pendant la vie du DONATEUR et sans son concours, à peine de :

- nullité de ces aliénations ou hypothèques,
- et révocation des présentes.

MODALITES DE LA DONATION

RAPPORT

Les parties déclarent qu'elles n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le DONATAIRE à raison de la présente donation.

PROPRIETE JOUISSANCE

PROPRIETE - JOUISSANCE DES BIENS IMMOBILIERS

Le DONATAIRE sera propriétaire à compter de ce jour du BIEN donné aux termes du présent acte. Il en aura la jouissance à compter de ce jour par la confusion s'opérant sur sa tête de la double qualité de locataire et de propriétaire.

URBANISME DES BIENS IMMOBILIERS

Les parties requièrent formellement le Notaire soussigné de passer outre à la production d'une Note ou d'un Certificat d'Urbanisme et le somment de recevoir le présent acte à la date de ce jour.

Elles déclarent faire leur affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété, sans aucun recours contre le Notaire soussigné.

CHARGES ET CONDITIONS

La présente donation est faite et acceptée sous les charges, clauses et conditions suivantes que LE DONATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir.

CONDITIONS CONCERNANT LES IMMEUBLES

GARANTIE

LE DONATEUR s'oblige à toutes les garanties ordinaires et légales, et chacune des parties accepte la donation dans tous ses éléments et conditions, tels qu'ils sont exprimés aux présentes, ainsi qu'aux conditions habituelles de droit.

LIMITE DE LA GARANTIE

LE DONATAIRE prendra LE BIEN donné dans l'état où il se trouvera au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours, contre LE DONATEUR et ses héritiers pour raison de mauvais état des bâtiments, du sol ou du sous-sol, ou de vices apparents ou cachés, ou encore pour différence entre les contenances indiquées et celles réelles, cette différence, quelle qu'elle soit devant faire le profit ou la perte du donataire ;

SERVITUDES

Il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales, qui peuvent grever LE BIEN donné, y compris celles résultant de la situation naturelle des lieux, des projets d'aménagement communaux et d'urbanisme, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre LE DONATEUR et ses héritiers et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de tous titres réguliers non prescrits ou de la loi.

A cet égard LE DONATEUR déclare qu'à sa connaissance LE BIEN n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des plans d'urbanisme, ou de la loi et celles éventuellement précisées au présent acte ;

CONTRATS

LE DONATAIRE fera son affaire personnelle, de manière que LE DONATEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de l'exécution ou de la résiliation, à ses frais, de tous abonnements, contrats et traités qui ont pu être contractés ou passés par LE DONATEUR ou les précédents propriétaires, notamment pour le service des eaux, du gaz, de l'électricité concernant LE BIEN donné et éventuellement pour tous contrats d'assurance contre l'incendie et autres. Il devra effectuer toutes formalités utiles sous un mois de l'entrée en jouissance pour dégager LE DONATEUR de toute responsabilité et lui permettre éventuellement de récupérer tous dépôts de garantie.

ASSURANCES

LE DONATAIRE fera son affaire personnelle, lors de son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation des assurances contre l'incendie et autres risques contractées par LE DONATEUR relatif à L'IMMEUBLE donné.

En cas de continuation de toutes assurances, il en paiera les primes à leurs échéances à compter du jour de son entrée en jouissance.

IMPOTS

LE DONATAIRE acquittera tous impôts, contributions foncières et autres charges grevant ou qui pourront grever LE BIEN donné et ce à compter de son entrée en jouissance.

Jusqu'à la date où la mutation de propriété aura été effectuée par le service des impôts, il remboursera au DONATEUR les contributions correspondant au BIEN donné.

REGLEMENT ET CHARGES DE COPROPRIETE

LE DONATAIRE devra se conformer aux charges et conditions du règlement de copropriété régissant les biens donnés et dont il déclare avoir une parfaite connaissance.

Les charges ordinaires de copropriété incomberont au DONATAIRE à dater du jour de son entrée en jouissance.

En outre, LE DONATAIRE reconnaît être en possession de tous les documents, actes et pièces afférents à cet immeuble dont la remise a eu lieu ce jour.

LE DONATEUR déclare :

SUR - Pour l'immeuble sis à PARIS (19^{ème} arrondissement) 17 rue de la Villette :

> Syndic :

Le syndic actuel de l'immeuble est : FONCIA , 85 Rue Saint Maur 75011 PARIS .

> Travaux :

LE DONATAIRE supportera les charges de copropriété à compter du jour de l'entrée en jouissance et le coût des travaux qui seraient décidés postérieurement au jour de l'entrée en jouissance.

FORMALITES

ENREGISTREMENT

Le présent acte sera soumis à la formalité de l'Enregistrement par les soins du notaire soussigné dans le délai de droit.

PUBLICITE FONCIERE

Le présent acte sera publié au Bureau des Hypothèques compétent par les soins du notaire soussigné, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

Si, lors de l'accomplissement de cette formalité ou postérieurement, dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111 du Code Civil pour l'inscription des privilèges immobiliers spéciaux, il existe ou survient des inscriptions grevant un immeuble donné, du chef du donateur ou des précédents propriétaires, le donateur sera tenu d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation à ses frais, dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.

NOTIFICATION AU SYNDIC

Les présentes seront notifiées au syndic de l'immeuble dont dépendent les lots objets de la donation.

DECLARATIONS FISCALES

DONATIONS ANTERIEURES :

Pour l'application des dispositions de l'article 784 du Code général des impôts, LE DONATEUR déclare qu'il n'a consenti, au cours des dix dernières années, aucune donation au profit de Monsieur Stéphane Maurice Jacques JACQUET à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.

SUR LA SITUATION DE FAMILLE DU DONATAIRE :

Monsieur Stéphane Maurice Jacques JACQUET déclare qu'il n'a pas enfant.

SUR L'ABATTEMENT :

LE DONATAIRE entend bénéficier des abattements et réductions de droits prévus par la loi, autant qu'ils trouvent application aux présentes.

DECLARATIONS DES PARTIES

SUR LA CAPACITE

Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants qu'il n'existe aucun empêchement d'ordre légal, contractuel ou judiciaire, à la réalisation de la donation objet du présent acte et déclarent notamment :

- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni d'aucune autre procédure commerciale de règlement du passif;

- qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil ;

- qu'elles ne sont ni placées sous un régime de protection des majeurs (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle), ni frappées d'interdiction légale ;

- et qu'elles ne font pas et n'ont jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de leurs biens.

SUR LA SITUATION HYPOTHECAIRE :

LE DONATEUR déclare :

- qu'il n'existe sur LE BIEN donné aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation.

- que ledit BIEN est franc et libre de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale, de tout privilège immobilier spécial et de saisie.

FRAIS

LE DONATEUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, y compris tout droit complémentaire ou supplémentaire résultant de toute cause ultérieure quelle qu'elle soit.

REMISE DE TITRES

LE DONATEUR, selon le cas, ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de propriété mais LE DONATAIRE sera subrogé dans tous ses droits pour se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin concernant les biens faisant l'objet des présentes.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment sous les peines édictées par la loi, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs estimatives, et elles reconnaissent avoir été informées par le notaire des peines encourues en cas d'inexactitude de cette déclaration.

En outre, le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.

DONT ACTE

Comprenant :

- Pages : neuf
- Renvois : aucun
- Blanc barré : aucun
- Ligne entière rayée nulle : aucune
- Chiffre nul : aucun
- Mot nul : aucun

Et après lecture faite, les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui la concerne, les déclarations contenues au présent acte, puis le notaire soussigné a recueilli la signature des parties et a lui-même signé.

FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour mois et an susdits.

Suivent les signatures

Enregistré à la recette de CHATEAUROUX GATINES

Le 03/12/2004

Bordereau 2004/2 133 CASE n° 3

Reçu : 100€

POUR COPIE AUTHENTIQUE

soussigné,

Délivrée et certifiée conforme à l'original par le Notaire

Etablie sur dix pages sans renvoi ni mot nul.



Les présentes reliées par le procédé
ASSEMBLACT R.C. empêchant toute sub-
stitution ou addition sont signées à la dernière
page. Application du décret 71.941 et
26.11.71 ART 9-15.